

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 645/2532 บริษัท นครราชสีมา ทำไม้ จำกัด โจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 225

ป.รษฎากร มาตรา 22, มาตรา 30, มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (8), มาตรา 65

โจทก์เป็นผู้ทำไม้ตามที่ได้รับสัมปทานเอง ลูกช่วงของโจทก์คือผู้รับจ้างตัดฟัน ไม้จากโจทก์ การทำป่าไม้สัมปทานคือกิจการของโจทก์ตรงตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทโจทก์ การคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงต้องคำนวณจากราย ได้ในการขายไม้ทั้งหมดซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ด้วย จะคิดจากรายได้ของโจทก์ที่ หักเงินส่วนที่จ่ายให้ลูกช่วงแล้ว โดยอ้างว่าเงินเหล่านั้นเป็นค่าใช้จ่ายของลูกช่วง และ โจทก์คงได้รายได้เฉพาะค่าใบอนุญาตทำไม้ตามสัมปทานเท่านั้นไม่ได้ ประมวล ฎษฎากร มาตรา 40(3) และ (8) เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ไม่ เกี่ยวกับเงินได้ของนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นไปตามประมวลฎษฎากร มาตรา 65 โจทก์ อุทธรณ์ว่า จำเลยไม่มีอำนาจให้โจทก์เสียเงินเพิ่มตามประมวลฎษฎากร มาตรา 22 เพราะจำเลยเปลี่ยนรายได้ของโจทก์และประเมินใหม่แล้วจะเรียกเงินเพิ่มจากโจทก์ ไม่ได้ แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ความข้อนี้ไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และไม่ได้ กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย อายุความตามคำฟ้องโจทก์แตกต่างกับ อายุความตามที่โจทก์อุทธรณ์ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่า

กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า สรรพากรเขต 3 จำเลยที่ 2 ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการคำนวณเป็นเงิน 4,652,549.08 บาท โจทก์เห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ชอบจึงยื่นอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายโจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ชอบสิทธิเรียกร้องเงินค่าภาษีสำหรับปีพ.ศ. 2515-ปี พ.ศ. 2519 ขาดอายุความ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของโจทก์ และพิพากษาว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงิน 4,635,034 แก่จำเลยที่ 2 จำเลยให้การว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2515-ปี พ.ศ. 2519 จากการตรวจสอบพบว่าโจทก์ลงบัญชีขายสินค้าต่ำกว่าหลักฐาน สำแดงรายการขายสินค้าต่ำกว่าความจริง มีรายจ่ายต้องห้าม และมีรายจ่ายซึ่งมิได้ลงจ่ายโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้าผิดประเภทและไม่ครบถ้วนการกระทำของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะยังมิได้ชำระเงินค่าภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมิน โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 เป็นการผิดตัวคำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมสิทธิเรียกร้องเงินค่าภาษียังไม่ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ได้รับสัมปทานทำไม้รวม 4 ป่า ได้แก่ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลางอำเภอด่านขุนทด ป่าห้วยช้าง-วังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัยป่าสระประทีป อำเภอครบุรี และป่าหินลับ-ลำพระเพลิง อำเภอปากช่องป่าทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และนอกจากนี้โจทก์ยังได้ทำสัญญาตัดฟันไม้ออกจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ และลำมูล อำเภอครบุรีกับกรมชลประทานอีกด้วย ในการทำไม้ตามสัมปทาน เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ เนื่องจากโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2515-ปี พ.ศ. 2519 ต่ำไปและในการรับตัดฟันไม้กับกรมชลประทาน ก็ปรากฏว่าโจทก์เสียภาษีการค้าประเภทผู้ผลิตไม้ใช้ประเภท 4 รับจ้างทำของ

สำหรับเงินได้นิติบุคคลจากการทำไม้ป่าสัมปทาน มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า รายได้ของโจทก์ที่จะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โจทก์ชอบที่จะนำมาคำนวณเฉพาะรายได้จากลูกช่วงมาเสียภาษี โดยไม่นำเงินที่ลูกช่วงลงทุนมาคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วย เพราะการทำไม้ไม่ใช่กิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ใช่หรือไม่โดยโจทก์อ้างว่า โจทก์เป็นเพียงผู้ได้รับสัมปทานทำไม้ในป่าแล้วโจทก์ได้ให้ใบอนุญาตทำไม้แก่ลูกช่วงไปทำไม้ โดยโจทก์ได้คำตอบแทน คำตอบแทนดังกล่าวจึงเป็นรายได้ที่โจทก์ประกอบ หาใช่รายได้จากการทำไม้ไม่ ได้ความจากนายไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ ระหว่างปี 2516 ถึงปี 2522 พยานโจทก์ว่า รายชื่อลูกช่วงตามสัญญาการทำไม้เอกสารหมายเลข 1 นั้น มีนายประพันธ์ ทรงไพบูลย์ นายพูลชาติ เจริญพันธ์ นายองอาจตั้งสถิตชัย นายประสาน ด่านกุล ซึ่ง 2 คนหลังได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า เคยเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ แสดงว่าคำว่า "ลูกช่วง"ตามที่โจทก์อ้างก็คือคนของบริษัทโจทก์นั่นเอง การมีลูกช่วงก็เพื่อจะบ้ายเบี่ยงว่าลูกช่วงเป็นผู้ทำไม้ไม่ใช่โจทก์ แต่ความจริงกลับได้ความจากนายบรรหาร

ญาณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ตั้งแต่วันที่ 2527 จนถึงปัจจุบันว่า ในการรับสัมปทานทำไม้เนื้อโจทก์เป็นผู้รับทำไม้ด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายของโจทก์ได้แก่ค่าภาคหลวงค่าบำรุงป่า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำไม้ ค่าจ้างพนักงานคนงานและค่ายานพาหนะในการขนส่งไม้ และได้ความจากนายบรรหารด้วยว่าแม้จะมีผู้อื่นมาร่วมทำด้วย ก็เป็นเพียงลูกจ้างของโจทก์เท่านั้นการจ้างบางรายก็ทำสัญญาไว้ดังเช่นสัญญาการทำไม้เอกสารหมายเลข 1 เป็นต้น คำเบิกความของนายบรรหารดังกล่าวตรงกับสัญญาทำไม้ตามเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 1 ที่ระบุว่า "ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดฟันไม้ จากที่โครงการห้วยช้างวังน้ำเขียว ฯลฯ" แม้แต่ฟ้องของโจทก์เองก็บรรยายฟ้องไว้ชัดว่า ในการดำเนินการทำไม้ภายในเขตสัมปทานของโจทก์ โจทก์ต้องขายไม้คั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้ผลิตตามสัญญา ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำไม้ตามที่ได้รับสัมปทานเอง ลูกช่วงของโจทก์ก็คือผู้รับจ้างตัดฟันไม้จากโจทก์ การทำไม้ป่าสัมปทานคือกิจการของโจทก์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโจทก์ คือทำไม้และค้าไม้ การคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงต้องคำนวณจากรายได้ในการขายไม้ทั้งหมด ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ด้วย โจทก์จะคิดรายได้ของโจทก์ที่หักเงินส่วนที่จ่ายให้ลูกช่วงแล้วโดยอ้างว่าเงินเหล่านั้นเป็นค่าใช้จ่ายของลูกช่วง และโจทก์คงได้รายได้เฉพาะค่าใบอนุญาตทำไม้ตามสัมปทานในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 85-100 บาทหาชอบไม่ ส่วนคำเบิกความของนางชะบา โหละบุตร นั้น หาได้ขัดกับสัญญาทำไม้เอกสารหมายเลข 1 ดังโจทก์อุทธรณ์ไม่ ตรงข้ามกลับได้ความตรงกับพยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว และที่โจทก์อ้างว่ารายงานตามเอกสารหมายเลข 10 ของนางชะบา เลื่อนลอย ขาดหลักฐานเพราะรายงานของนางชะบาไม่มีรายละเอียดถึงที่มาของจำนวนหรือปริมาณของไม้ที่นำออกจากป่าแต่ละท้องที่ว่าเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นประโยชน์แก้คดีของโจทก์แต่อย่างใด

โจทก์อุทธรณ์ประการต่อมาว่า รายได้ของโจทก์จัดเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(3) เพราะเป็นค่าแห่งสิทธิหรือเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม มาตรา 40(8) ข้อนี้เห็นว่าโจทก์เข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน เพราะบทกฎหมายที่ โจทก์อ้างเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินได้นุคคลธรรมดา หาใช่เกี่ยวกับเงินได้นิติบุคคล ดังเช่นกรณีของโจทก์ไม่

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาเกี่ยวกับภาษีการค้าว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ผลิตตามความหมาย แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 77 เพราะโจทก์ไม่ได้ร่วมในการทำไม้กับลูกช่วง แต่ เป็นกรณีที่ลูกช่วงอาศัยใบอนุญาตในการทำไม้ของโจทก์ทำไม้ขาย โจทก์เพียงได้ค่า ตอบแทนจากลูกช่วงเท่านั้น โดยโจทก์อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1352/2511 ซึ่งเป็นคดี ระหว่าง พนักงานอัยการ จังหวัดชัยภูมิ โจทก์ นายหยวก เรื่องจับกับพวก โจทก์ ร่วม นายจิต คุณนท จ่าเลย ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับคดีของโจทก์ อีกทั้งที่โจทก์อ้างว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ผลิต ก็ตรงตามที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีการค้าของ โจทก์ในส่วนที่โจทก์ทำสัญญาตัดฟันไม้กับกรมชลประทานว่า โจทก์ต้องเสียภาษีการค้า ประเภทรายการค้า 4 การรับจ้างทำของ ในอัตราร้อยละ 2.0 ของรายรับตามบัญชี อัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้ผลิตข้ออุทธรณ์ของโจทก์ จึงขัดแย้งกับคำฟ้องของโจทก์เองที่อ้างว่าโจทก์เป็นผู้ผลิต อุทธรณ์ของโจทก์จึงหา เป็นผลแก่คดีของโจทก์แต่ประการใดไม่

โจทก์อุทธรณ์ประการต่อมาว่า จ่าเลยไม่มีอำนาจให้โจทก์เสียเงินเพิ่มตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 22 เพราะจ่าเลยเปลี่ยนรายได้ของโจทก์และทำการ ประเมินใหม่แล้ว จะอาศัยอำนาจตามมาตรา 22เรียกเงินเพิ่มจากโจทก์ไม่ได้ ความ ข้อนี้โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ และโจทก์ ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องด้วย ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

โจทก์อุทธรณ์เป็นประการสุดท้ายว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2515 โจทก์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 แต่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2522 เกินกว่า 5 ปี และภาษีการค้ำของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้ำในรอบเดือนแรกของปี พ.ศ. 2515 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2515 และรอบเดือนมีนาคม 2517 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2517 แต่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินวันที่ 16 เมษายน 2522 เกินกว่า 5 ปี เช่นกันทั้ง 2 กรณีจึงขาดอายุความ แต่โจทก์อ้างในคำฟ้องว่า สิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชำระภาษีสำหรับปี พ.ศ. 2515 ถึง 2518 ขาดอายุความ เพราะจำเลยใช้สิทธิเรียกร้องเกิน 10 ปี คดีของจำเลยจึงขาดอายุความดังนั้นอายุความตามคำฟ้องของโจทก์จึงแตกต่างกับอายุความตามที่โจทก์อุทธรณ์ ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลฎีกายังไม่เห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหานี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้วที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ